

An Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern — Genehmigungsbehörde nach § 11 PBefG — Blücherstraße 1 (Haus 5) 18055 Rostock

per E-Mail: lsmv@sbv.mv-regierung.de

Absender Taxiunternehmen Patrick Wydra Amselring 10 17424 Ostseebad Heringsdorf Telefon: 038378 / 22022 E-Mail: taxiwydra@googlemail.com

Heringsdorf, 04.06.2026

Antrag auf Informationszugang nach IFG M-V — Prüfung der Auswirkung auf das ortsansässige Taxigewerbe

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Inhaber eines konzessionierten Taxiunternehmens auf der Insel Usedom beantrage ich nach **§ 1 Abs. 1, § 4 Informationsfreiheitsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)** Zugang zu folgenden bei Ihnen vorhandenen amtlichen Informationen.

Die Anfrage betrifft die Genehmigungsverfahren zu den von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG) betriebenen Buslinien im Gebiet der Kaiserbäder Ostseebad Heringsdorf (Ortsteile Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck), namentlich:

- die Kaiserbäderlinie (Linien 290 und 291)
- der gebündelte Bedarfsverkehr ILSE-Bus

Kernanliegen

Mir geht es um eine einzige Frage:

Hat die Genehmigungsbehörde im jeweiligen Verfahren geprüft, ob durch den genehmigten Verkehr das ortsansässige Taxigewerbe in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird?

Diese Prüfung ist zwingender Bestandteil des Genehmigungsverfahrens (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG; bei gebündeltem Bedarfsverkehr zusätzlich § 50 Abs. 3 PBefG; verfahrensrechtlich § 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG).

Bitte um Auskunft

1. Versagungsgrund § 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG

§ 13 Abs. 2 Nr. 3 PBefG bestimmt, dass die Genehmigung nicht erteilt werden darf, wenn der beantragte Verkehr „ein vorhandenes ausreichendes Verkehrsangebot ohne wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung beeinträchtigen würde“.

Bitte teilen Sie mit:

- Wurde dieser Versagungstatbestand im Genehmigungsverfahren der Kaiserbäderlinie 290/291 geprüft? Wenn ja: bitte den Prüfvermerk / die zugrunde gelegten Erhebungen übersenden.
- Wurde derselbe Tatbestand im Genehmigungsverfahren des ILSE-Busses geprüft? Wenn ja: bitte ebenfalls Prüfvermerk / Erhebungen.

2. Anhörungspflicht § 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 PBefG verpflichtet die Genehmigungsbehörde, vor Erteilung der Genehmigung u. a. „die im Verkehrsbedienungsgebiet ansässigen Verkehrsträger sowie Vertreter des betroffenen Verkehrsgewerbes“ zu hören.

Bitte teilen Sie mit:

- Welche im Verkehrsbedienungsgebiet ansässigen Taxiunternehmer bzw. welche berufsständische Vertretung des Taxigewerbes wurde vor Erteilung der Genehmigung der Kaiserbäderlinie förmlich angehört?
- Gleiche Frage für den ILSE-Bus.
- Falls eine Anhörung des Unterzeichners erfolgt sein sollte: bitte das entsprechende Anhörungsschreiben und die Stellungnahme zur Akte vorlegen. Ich kann nach derzeitigem Wissensstand kein solches Schreiben in meinen Unterlagen finden.

3. Schutzklausel § 50 Abs. 3 PBefG (gebündelter Bedarfsverkehr)

§ 50 Abs. 3 PBefG verpflichtet die Genehmigungsbehörde, beim gebündelten Bedarfsverkehr „die öffentlichen Verkehrsinteressen, insbesondere die Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs“ zu wahren.

Bitte teilen Sie mit:

- Wurde diese Klausel im Genehmigungsverfahren des ILSE-Busses (oder einer gleichgelagerten Pooling-Genehmigung der VVG im Bereich der Kaiserbäder) geprüft?
- Welche Auflagen oder Bedingungen wurden zur Wahrung der Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs in den Bescheid aufgenommen?

Hinweis zur Form

Sollten Akten / Vermerke nicht im Volltext vorliegen, bitte ich um schriftliche Sachstandsmitteilung mit Angabe, welche Prüfung erfolgt ist und in welcher Form sie aktenkundig dokumentiert ist.

Fristen und Gebühren

Ich bitte um Bescheidung innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat nach § 9 Abs. 1 IFG M-V. Sollten Gebühren entstehen, bitte ich um vorherige Mitteilung der voraussichtlichen Höhe.

Hintergrund

Die Anfrage erfolgt im Rahmen der rechtlichen Prüfung möglicher Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem ortsansässigen Taxigewerbe. Die Vertretung erfolgt durch Rechtsanwalt Ingo-Holger Weigel, Kanzlei Anklam (Schreiben an dortige Kanzlei beigelegt bzw. nachgereicht).

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Wydra Taxiunternehmer

Mandanteneigene Recherche · Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf · 12.6.2026